

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 시간외 근무 불성실(6)

관 련 부 서 ♣본부 ♣제○건설소 ◇부, □건설소 □근무(□본부) □부

조 치 부 서 ♣본부 ▼처 □부(①), □건설소 □부(②)

내 용

1. 업무 개요

♣본부 ♣제○건설소 ◇부 G는 20□◀. 5. **.부터 20□■. 12. **.까지 ♣제○건설소 ◇부(◆부)에서 A와 같은 파트 직원으로 근무하며 ◇◇◇ 업무를 수행하였고, □건설소 □근무(□본부) □부 H는 20◀■. 5. **.부터 20□□. 2. **.까지 E와 같은 부서인 ◆본부 제○발전소■부(◎파트)에서 업무를 수행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, 직원은 법령과 회사 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

그리고, 사규 「취업규칙」 제33조(시간외 및 휴일근무), 제34조(근무명령), 제35조(수당지급) 및 「보수규정시행세칙」 제8조(시간외 근무)에 의하면, 사명에 의하여 소정의 근무시간을 초과근무 할 때에는 ‘시간외 근무’라 하고 시간외 근무자는 미리 근무명령서에 의하여 수명한 후 근무하며 보수규정에서 정하는 바에 따라 수당을 지급받는데, 초과근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한해 소속장이 명하되 연장근무 시에는 ‘초과근무수당’을 지급하도록 되어 있다.

따라서, 시간외 근무 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 잘 준수하여 초과근무

업무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ◇본부·♣본부의 시간외 근무 내역(공통시간분 등을 제외한 직무추가분만 대상¹⁸⁾)을 점검한 결과, 직장 상사 혹은 동료가 요청한 시간외 근무 근태처리(퇴근등록)와 관련하여 부적절한 부탁을 거절하지 아니하고 그대로 들어줌으로써, 직장 상사 혹은 동료의 허위로 시간외 근무를 하여 초과근무수당을 부당하게 수령하고 근태권자도 기만하는 등 부당한 행위에 동조한 사실을 확인하였다.

조치할 사항

❖ 1. ♣본부장은

① 직장 상사가 요청한 시간외 근무 근태처리(퇴근등록)와 관련하여 부적절한 부탁을 거절하지 아니하고 그대로 들어줌으로써, 직장 상사가 허위로 시간외 근무를 하여 초과근무수당을 부당하게 수령하고 근태권자도 기만하는 등 부당 행위에 동조한 책임을 물어 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 1)

❖ 2. □건설소장은

② 직장 동료가 요청한 시간외 근무 근태처리(퇴근등록)와 관련하여 부적절한 부탁을 거절하지 아니하고 그대로 들어줌으로써, 직장 동료가 허위로 시간외 근무를 하여 초과근무수당을 부당하게 수령하고 근태권자도 기만하는 등 부당 행위에 동조한 책임을 물어 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 1)

18) ① 공통시간분은 시스템상 근태 등록 절차가 생략되어 제외 ② O/H(계획예방정비) 시간외 근무 제외
③ 식사(석식)는 하였지만 승인 받은 시간외 근무 종료시간을 초과하여 시간외 근무를 종료한 사례도 제외함